

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2273/2536	นายประพล อนันตกุล	โจทก์
	นายเทพชัย แหยมดี	ผู้ร้อง
	นายชัยยศ ลีลาวัฒนชัย	จำเลย
	นายเทพชัย แหยมดี ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี หากในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกามีการโอนกรรมสิทธิ์กันแล้ว เมื่อผู้ร้อง ชนะคดี จะได้รับความเสียหาย โปรดมีคำสั่งให้งดการโอนกรรมสิทธิ์ หรือการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ โจทก์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และผู้ซื้อทรัพย์ ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88 แผ่นที่ 2,84,87)

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 46981 และ 68990 ตำบลในคลองปลากดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยไว้ และได้ทำการขายทอดตลาดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยมีบริษัทเชียร์ราคอมเพล็กซ์ จำกัดเป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้ ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องของผู้ร้องว่าผู้ร้องคัดค้านมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ประกอบกับมาตรา 280 จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง ให้ยก

คำร้องเสีย ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน และได้ส่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปให้ศาลชั้นต้นอ่านให้คู่ความฟัง ได้มีการแจ้งทนายผู้ร้องให้มาฟังคำพิพากษาโดยวิธีปิดหมาย ครั้นถึงวันนัดฟังคำพิพากษา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาศาล ส่วนโจทก์และผู้ร้องไม่มา ศาลชั้นต้นจึงอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟัง และให้ถือว่าได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์และผู้ร้องฟังแล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้อง (ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2534)ว่าทนายผู้ร้องได้ย้ายภูมิลำเนาไปก่อนที่จะมีการปิดหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ทนายผู้ร้องจึงยังไม่ทราบวันนัดฟังคำพิพากษา ถือไม่ได้ว่ามีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมาย ขอให้ยกเลิกกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ากระบวนการพิจารณาของศาลที่อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีนี้ได้ดำเนินไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2534

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80แผ่นที่ 1, ที่ 8)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรที่จะให้งดการโอนกรรมสิทธิ์หรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรที่จะให้งดการโอนกรรมสิทธิ์หรือการทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็น
พับ

(สมชัย ศิริบุตร-สุทธิ นิชโรจน์-มงคล สระฐาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>